

미국 세무사에게 확인할 것 — TheOne Vintage US

2026년 10월 8일 · 작성 사토시 · 전달 윤(의뢰처) → 미국 CPA · 답은 번호별로 적어 주시면 됩니다. ★ = 미국 공개 전 반드시 답이 필요한 항목

사업 전제(세무사가 먼저 알아야 할 것)

- 일본 법인(도쿄 사무실)이 일본 딜러 전용 경매에서 명품(가방 · 시계 · 주얼리 · 의류)을 낙찰받아 미국 개인 소비자에게 달러로 판매하는 웹사이트. 미국 법인 · 창고 · 직원은 현재 없음(가정 — 질문 15에서 확인).
- 손님은 사이트에서 입찰(경매) 또는 정가 구매 → 낙찰 후 도쿄에서 검수 → DHL Express 로 미국 배송, 관세 선납(DDP) 으로 수령 시 추가 비용 없음을 약속.
- 손님이 내는 돈 = 낙찰가 + 구매자 수수료 + 배송비 + 관세 + 선택 서비스(단단한 상자 · Entrupy 감정서 \$45). 결제는 카드 · 은행 송금(결제대행사 미정).
- 아직 안 정한 핵심: 우리가 물건을 사서 되파는 구조(재고 소유)인지, 손님 대신 사 주는 대행(에이전트) 구조인지 — 세금이 달라지는 지점이라 두 경우를 나눠 답해 주시면 좋겠습니다.

A. 판매세(Sales tax) — 미국 손님에게 세금을 붙여 받아야 하나

사이트에 "No sales tax" 라고 써도 되는지가 걸려 있습니다.

★1 미국 실체가 없는 외국 판매자가 일본에서 직배송하는 경우, 주(state)별 판매세 징수 의무가 생기나요?

원격 판매자 경제적 넥서스(주별 연 \$100,000 또는 200건 등)가 외국 법인에도 똑같이 적용되는 것으로 알고 있습니다 — 맞는지, 기준이 다른 주는 어디인지.

답 → 의무 발생 여부 · 기준 · 외국 법인 예외 유무

★2 넥서스가 생기면 등록·징수·신고는 어떻게 하나요?

- 어느 주부터 등록해야 하는지(매출이 먼저 쌓일 주: 캘리포니아 · 뉴욕 · 텍사스 · 플로리다 가정)
- 간소화 협약(SST) 가입 가능 여부 · 자동화 소프트웨어(Avalara · TaxJar 등) 권장안과 비용
- 외국 법인이 등록할 때 필요한 미국 납세번호(EIN 등)

답 → 절차 · 비용 · 선행 조건

★3 과세표준 — 손님이 내는 금액 중 무엇에 판매세가 붙나요?

- 낙찰가 · 구매자 수수료 · 배송비 · 선납 관세 · 감정서(서비스) · 단단한 상자 — 항목별 과세 여부(주별 차이)
- 관세를 손님에게 전가한 금액도 과세표준에 들어가는지

답 → 항목별 O/X(대표 주 기준)

4 경매·대행 구조에 따라 세법상 '판매자'가 누구인지 달라지나요?

① 우리가 낙찰받아 되파는 경우(본인 판매) ② 손님 위임으로 대신 낙찰받고 수수료만 받는 경우(에이전트). 두 경우 판매세 의무자와 과세표준이 어떻게 다른지.

답 → 구조별 차이 · 권장 구조

5 리셀러(사업자) 손님에게 파는 경우 면세 처리 — 재판매 증명서(resale certificate)를 어떻게 받고 보관해야 하나요?

답 → 절차 · 보관 기간

6 마켓플레이스 촉진자(marketplace facilitator) 법이 우리 플랫폼에 해당하나요?

지금은 우리 물건만 팔지만, 나중에 다른 딜러 물건을 중개하면 플랫폼이 징수 의무자가 되는지.

답 → 현재 · 확장 시

7 징수하지 않는 주에 대해 사용세(use tax) 통지·보고 의무(콜로라도식 notice & report)가 있나요?

답 → 해당 주 · 의무 내용

B. 관세·수입 — DDP(관세 선납)를 약속해도 되는 구조인가

사이트가 "수령 시 추가 비용 없음" 을 약속합니다. 수입자(IOR)가 누구인지에 따라 세금 책임이 바뀝니다.

★8 DDP 배송에서 미국 수입자(Importer of Record)는 누구여야 하나요?

- 외국 법인(우리)이 비거주 수입자로 IOR 이 될 수 있는지 — 관세 보증(customs bond) · 통관 브로커
- 미국 대리인 요건
- DHL 이 대신 처리하는 DDP 서비스의 세금상 책임 소재
- 손님을 IOR 로 두고 우리가 관세만 대납하는 구조의 문제점

답 → 권장 구조 · 필요 서류

★9 2025년 미국 \$800 면세(de minimis) 폐지 이후 — 전 건 관세 대상이 맞나요? 세율 기준은요?

- 명품의 원산지(프랑스 · 이탈리아 · 스위스 제조)와 발송국(일본)이 다를 때 어느 나라 세율(상호관세 포함)이 적용되는지
- HTS 분류(가죽 핸드백 · 손목시계 · 귀금속 · 의류)별 대략 세율과 사이트 예시값(가방 9% · 시계 6.4% · 주얼리 6.5% · 의류 16% · 잡화 8%)이 현실적인지

답 → 세율 산정 기준 · 예시값 교정

10 중고품(pre-owned)에 관세 특례가 있나요? 신고 가치는 낙찰가인가요, 손님 판매가인가요?

과소신고 위험을 피하면서 손님 부담을 줄이는 신고 기준이 있는지.

답 → 신고 가치 기준 · 특례 유무

11 악어 · 파이썬 · 도마뱀 가족(CITES) 수입 — 세금·수수료 측면에서 무엇이 추가되나요?

허가(USFWS)·검사 수수료 · 통관 지연이 세무에 미치는 영향. 세무사 범위 밖이면 통관 브로커 추천을 부탁드립니다.

답 → 추가 비용 · 추천 브로커

12 손님이 반품하면 — 역수출 시 관세 환급(duty drawback)이 가능한가요? 절차와 현실성은요?

답 → 가능 여부 · 절차 · 최소 금액

C. 미국 소득세·법인 구조 — 미국 법인을 만들어야 하나

결제대행사 계좌 · 소비자 신뢰 · 판매세 등록 때문에 미국 법인이 필요하다는 말을 듣고 있습니다. 세금 부담과 비교하고 싶습니다.

★1 미국 법인 없이 판매할 때 미국 소득세 노출이 있나요?

3

· 미국 사업 소득(ECI) · 고정사업장(PE) 판정 — 미·일 조세조약상 우리 구조(도쿄 발송 · 미국 직원 0 · 웹사이트 서버)가 PE 가 되는지

· Form 1120-F 보호 신고(protective return)를 해 두는 게 맞는지 · W-8BEN-E 제출처(결제대행사 · 경매 플랫폼)

답 → 노출 여부 · 권장 신고

14 다음 중 무엇이 생기면 PE(고정사업장)가 되나요?

- 미국 창고 · 3PL 재고
- 미국 상주 직원 또는 계약직 고객응대
- 미국 은행 계좌 · 미국 전화번호 · 미국 주소(가상 오피스)
- 미국 리셀러를 통한 판매

답 → 항목별 O/X

★1 미국 법인(LLC · C-corp) 설립이 유리한가요? 설립 시 세무 부담은요?

5

· 외국인 소유 LLC 의 Form 5472 · 1120 · 주 프랜차이즈세 · 이전가격(일본 본사 ↔ 미국 법인 거래 가격)

· 설립 주 선택(델라웨어 · 와이오밍 · 뉴욕 등)과 실제 판매가 일어나는 주의 넥서스 관계

· 미국 법인이 판매자가 되면 판매세 · 관세(IOR) 처리가 쉬워지는지

답 → 권장 구조 · 연간 유지 비용 추정

16 결제대행사(Stripe 등)가 발행하는 1099-K 와 우리 신고의 정합 — 외국 법인도 받나요? 받으면 어떻게 처리하나요?

답 → 해당 여부 · 처리

17 환율 — 달러 매출을 장부에 반영하는 환율 기준(거래일 · 월평균 · 연평균)과 엔화 장부와의 차이 처리

사이트는 ¥150.3 고정 환율로 달러 가격을 계산합니다(의뢰처 확인 전 가정값).

답 → 권장 기준

D. 결제 보류 · 서비스 매출 · 환불

18 낙찰금을 배송 완료까지 보류(held until delivered)하는 구조가 송금업(money transmitter) · 에스스로 규제에 걸리나요?

세무사 범위 밖이면 변호사 추천을 부탁드립니다. 사이트 문구에 넣을지 결정이 걸려 있습니다.

답 → 해당 여부 · 추천

19 구매자 수수료 · Entrupy 감정서 · 단단한 상자는 상품 매출과 분리된 서비스 매출로 잡아야 하나요?

소득세와 판매세 양쪽에서 구분이 필요한지.

답 → 구분 기준

20 환불 · 가품 판정 환불이 나면 이미 낸 판매세 · 관세는 어떻게 되돌리나요?

답 → 수정 신고 · 환급 절차

- 21 기록 보존 — 인보이스에 반드시 들어가야 할 영문 항목, 보존 기간, 디지털 보관 가능 여부
답 → 목록 · 기간
-

E. 일본 쪽 확인(일본 세무사 뭉 — 미국 세무사에겐 참고로 공유)

- 22 일본 소비세 수출 면세 적용 조건과 증빙(수출 허가서 · DHL 운송장) · 일본 법인세상 미국
매출 처리 · 미·일 조약 신고
답 → 일본 세무사 답변 뒤 미국 세무사와 교차 확인
-

답을 받으면 바뀌는 곳 — 1~3 · 7: 사이트 총액표의 "No sales tax" 가능 여부와 과세 항목 / 8~10: "관세 선납 · 수령 시 추가 비용 없음" 문구와 관세율 예시값 / 13~15: 회사 정보(푸터 · 약관)와 결제대행사 선택 / 18: "결제금 보류" 문구 유지 여부 / 19~20: 환불 정책 문장.

시안: <https://kidplayboi.github.io/theone-vintage-us-mockup/> · 의뢰처 질문지(31문항)와 짝 · 이 문서는 질문 목록이며 세무 판단이 아닙니다.